



금융투자상품 관련 분쟁사례

통상적으로 당해 미수발생 증권이 가장 선순위 반대매매 종목으로 선정되며, 이후에는 최근 매수 종목, 종목코드 번호 선(후)순위, 종목명 가나다순 등 증권회사별로 정하고 있는 각자의 기준에 따라 반대매매 대상종목이 선정 됩니다.

반대매매 대상종목의 선정은 결과적으로 반대매매 당일의 해당 종목의 주가변동상황에 따라 고객의 손익결과에 일부 영향은 미치기도 하지만, 증권회사라 할지라도 주가의 변동을 미리 예측할 수 없으므로 미리 정해놓은 일률적인 기준에 따라 매도종목을 선정할 수 밖에 없습니다.

한편, 반대매매되는 주식의 수량산정은 반대매매종목의 당일 시장가격을 미리 예측할 수 없으므로 전일 종가 대비 15%~30% 할인된 가격 범위 내에서 정한 가격을 기준으로 산정됩니다.

◎ 반대매매 사례

투자원금 400만원, 신용거래용자금 600만원, 10,000원인 주식 1,000주 매입, 최저 담보유지비율 140% (추가담보납부 요구일의 다음 영업일까지 추가담보를 납입하지 않아 그 다음 영업일에 임의처분하는 경우 가정)

날짜	주식가격	계좌평가금액	담보평가비율	비고
D일 장중	10,000원	10,000,000원	167%	
D일 장마감	8,500원	8,500,000원	142%	
D+1일	8,300원	8,300,000원	138%	추가담보 납부요구
D+2일	8,100원	8,100,000원	135%	추가담보 미납 (30만원 담보부족)
D+3일	임의처분 실행			

임의처분 수량을 전일종가(8,100원) 대비 15% 하락한 가격(6,890원)을 기준으로 산정을 가정시, 195주 반대매매 필요
 ⇒ 반대매매 수량(195주)이 7,000원에 체결된 것으로 가정할 경우 최저 담보유지비율(140%)을 충족하기 위한 임의처분 금액은 약 137만원(195주×7,000원)으로 담보부족금액(30만원)의 4.6배 수준

이 때문에 고객 입장에서는 본인의 계산보다 많은 수량이 반대매매되었다고 생각되는 경우가 많습니다.

또한 최근 증권시장의 가격제한폭이 확대되면서 담보부족 발생 시 많게는 부족금액의 10배이상 또는 신용주식 전량이 반대매매 되는 경우도 있을 수 있습니다.

그러나, 실제 반대매매주문은 시장가주문으로 나가기 때문에 반대매매일 시세보다 고객에게 불리한 가격으로 매매가 체결되었다고 보기는 어렵습니다.